REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale
01-01-10 - Area dei laboratori
01-01-10-02 - Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative
ID Provvedimento: 2436

Oggetto: **REVOCA IN AUTOTUTELA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 D. LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE ICP/MS PER I LABORATORI DI PORTOSCUSO E SASSARI**

LA DIRETTRICE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge Regionale del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS);

VISTA la Determinazione della Direttrice Generale n. 55 del 21/01/2025 così come integrata dalla Determinazione della DG n. 433 del 26/03/2025, in conseguenza della quale alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico di Direttrice del Servizio Qualità dei Laboratori e Procedure Operative;

ATTESTATO che la sottoscritta Dirigente non si trova in una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 8 e 18 del Codice di comportamento del personale ARPAS approvato con DDG n. 414 del 05/03/20206 che ha recepito il Codice di comportamento del personale del sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e della relativa appendice recante il "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione", approvati con Delib.G.R. n. 68/15 del 31.12.2025;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO la Deliberazione n. 14/49 del 25/03/2026 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla osta a questa Agenzia per l'esecutività della determinazione della

Direttrice Generale n.291 del 18/02/2026 di approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028 e relativi allegati e Piano degli indicatori di Bilancio

RICHIAMATI

- il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

CONSIDERATO CHE

- ARPA SARDEGNA risulta essere stazione appaltante qualificata, ai sensi dell' art. 62 del D.lgs. n. 36/2023;
- il Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative è competente per l' acquisizione in parola, secondo decisione a contrarre;
- il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato è competente alla gestione della procedura ad evidenza pubblica ai sensi del Regolamento di organizzazione dell'ARPAS;
- il Responsabile Unico del progetto, ai sensi dell'art 15 del Codice Appalti è la dott.ssa Erika Pitzalis, Funzionario del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative, nominata con Determinazione n. 1714 del 27/08/2026;

DATO ATTO CHE

- con decisione a contrarre adottata dalla Direttrice del Servizio Qualità dei laboratori e procedure operative, con Determinazione n. 1714 del 27/08/2026, rettificata con Determinazione n. 1879 del 17/09/2026, è stato disposto di procedere all'appalto della fornitura ed installazione di due sistemi ICP/MS per i Laboratori di Portoscuso e Sassari e sono stati approvati i documenti progettuali ad essa allegati;
- con successiva determinazione adottata dal Direttore del Servizio Provveditorato n. 1891 del 18/09/2026, ai sensi dell'art. 71 del Codice dei contratti, è stata indetta una Procedura aperta informatizzata mediante utilizzo della PAD SARDEGNACAT per l'affidamento della Fornitura e installazione di

due Sistemi ICP/MS per i Laboratori di Portoscuso e Sassari. CIG BDOSE64A2A - CUI F92137340920202600004;

VISTO il bando di gara e la documentazione complementare (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e relativi allegati) relativi alla procedura indicata in oggetto, pubblicati in data 21/09/2026 sulla piattaforma telematica SardegnaCAT e sul portale Arpas;

CONSIDERATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era inizialmente fissato per il 21 ottobre alle ore 12;

PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione della procedura, sono pervenute formali istanze di chiarimento e note di segnalazione da parte di qualificati operatori economici del settore;

EVIDENZIATO che le suddette note hanno evidenziato oggettive e potenziali criticità di natura tecnico-economica nella *lex specialis*;

CONSIDERATO che le questioni sollevate rivestivano carattere di particolare complessità e hanno richiesto un approfondito e accurato supplemento di istruttoria tecnica ed economica da parte di questa Stazione Appaltante, che in data 19/10/2026 ha pubblicato un avviso di sospensione a tempo indeterminato dei termini per la presentazione delle offerte per la gara in epigrafe;

ATTESO CHE a seguito di un meticoloso riesame istruttorio e di una successiva verifica tecnica effettuata in raccordo con i laboratori di Portoscuso e Sassari in merito ai flussi analitici, alla tipologia di matrici ambientali e ai carichi di lavoro concretamente previsti nel medio-lungo periodo, è emerso un mutamento della situazione di fatto derivante dalla sopravvenuta esigenza di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse strumentali dell'Ente, da cui consegue un manifesto sovradimensionamento del fabbisogno tecnologico inizialmente stimato;

ACCERTATO in particolare, che l'acquisizione di n. 2 sistemi entrambi dotati di tecnologia a "triplo quadrupolo" configura una ridondanza tecnologica non giustificata dalle correnti necessità scientifico-operative dell'Ente, e che il perseguimento del pubblico interesse nonché l'efficacia dei controlli istituzionali risultano pienamente e strutturalmente garantiti da una configurazione mista, composta da n. 1 sistema a

triplo quadrupolo (per le determinazioni analitiche a massima complessità e sensibilità) e n. 1 sistema a singolo quadrupolo (idoneo a coprire i restanti flussi di lavoro standard);

RILEVATO che la suddetta rimodulazione mista garantisce non solo il perfetto mantenimento delle performance analitiche richieste a tutela della salute pubblica, ma risponde puntualmente ai criteri di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, evitando l'immobilizzo di risorse pubbliche per l'acquisto e la successiva costosa manutenzione di apparecchiature sovradimensionate rispetto all'uso effettivo;

DATO ATTO che il supplemento di istruttoria economica, parallelamente condotto sulla base delle segnalazioni del mercato, ha evidenziato altresì la necessità di rivedere la valutazione iniziale della quantificazione dell'importo posto a base di gara, il quale risulta sottostimato rispetto al valore di mercato delle strumentazioni con tecnologia a triplo quadrupolo;

CONSIDERATO che l'aumento degli importi richiesti rispetto alla prima stima dell'importo a base di gara è riconducibile a una serie di fattori esogeni ed endogeni tra loro interconnessi, con particolare riferimento al contesto economico globale e alle spinte inflazionistiche; l'attuale scenario geopolitico, caratterizzato da conflitti internazionali e instabilità sui mercati, ha generato un aumento generale dei prezzi al consumo (certificato dagli indici ISTAT), con un forte impatto sui costi di produzione, logistica e trasporto delle merci;

RITENUTO che le variazioni riscontrate rivestano carattere essenziale e sostanziale, in quanto modificano la natura stessa di una parte della fornitura e alterano il valore economico complessivo dell'appalto, e che pertanto tali modifiche non risultino in alcun modo introducibili mediante varianti in corso d'esecuzione (ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023), poiché l'alterazione della base d'asta e delle specifiche tecniche avrebbe modificato la platea dei potenziali partecipanti e la formulazione delle offerte, in violazione dei principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza;

CONSIDERATO che, alla data della sospensione della procedura, sulla piattaforma di e-procurement in uso non risulta acquisita alcuna offerta a sistema e che, non essendo ancora decorso il termine di scadenza, non si è ingenerato in capo ai potenziali concorrenti

alcun affidamento qualificato o posizione giuridica consolidata in ordine all'aggiudicazione della fornitura, residuando in capo agli stessi una mera aspettativa di fatto;

RICHIAMATO *l'art. 21 quinquies della L. 241/90 e ss.mm.ii. che prevede che "per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. 1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l' indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico".*

VALUTATO che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela della procedura di gara rientra nella potestà discrezionale e che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in qualunque momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica in presenza di circostanze tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

RITENUTO pertanto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., di procedere in autotutela ad annullare d'ufficio ai sensi dell'art. 21 quinquies

della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la "Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 36/2023 per la fornitura ed installazione di due ICP/MS per i Laboratori di Portoscuso e Sassari";

TENUTO CONTO altresì della perdurante esigenza di acquisire n. 2 sistemi ICP MS di cui uno a tecnologia "triplo quadrupolo" e uno a tecnologia "singolo quadrupolo" che si rende indispensabile al fine di garantire il corretto e puntuale espletamento dei compiti istituzionali di ARPAS e di prevenire potenziali blocchi funzionali delle attività poste a tutela della salvaguardia della salute pubblica in capo all'Agenzia, e ritenuto di dover procedere con successivo provvedimento ad avviare una nuova procedura di gara per l'acquisizione della suddetta strumentazione;

DATO ATTO che con la determinazione a contrarre n. 1714 del 27/08/2026 al fine di garantire la copertura economica della procedura di gara si era proceduto a prenotare a favore di Fornitore Generico la spesa complessiva Euro 320.103,70 (comprensiva di IVA di legge) ripartendo la stessa nel modo seguente:

• quanto ad Euro **102.129,54 impegno n 3260000760** a valere sul capitolo di spesa **S C03.2010** (Acq.attr. app.str.tc.) Missione 13, Programma 7, titolo 2, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

• quanto ad Euro **217.974,16 impegno n. 3260000761** a valere sul capitolo di spesa **S C03.2052** (Acq.att. str.DGR38/27) Missione 13, Programma 7, titolo 2 del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026,

dando atto che il pagamento del contributo di € 250,00 da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sarebbe stato a carico dell'Economo dell'Ente mediante cassa economale e apposito capitolo di spesa;

RITENUTO pertanto in virtù della revoca della procedura di gara in oggetto di rimodulare a zero i suddetti impegni:

• **impegno n. 3260000760** - Euro **102.129,54** a valere sul capitolo di spesa **SC03. 2010** (Acq.attr.app.str.tc.) Missione 13, Programma 7, titolo 2, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

• **impegno n.3260000761** ad Euro **217.974,16** a valere sul capitolo di spesa **SC03.**

2052 (Acq.att.str.DGR38/27) Missione 13, Programma 7, titolo 2 del Bilancio di previsione2026-2028, esercizio 2026;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di procedere, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost., alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies della L.241/1990 e ss.mm.ii. della Procedura aperta informatizzata mediante utilizzo della PAD SARDEGNACAT per l' affidamento della Fornitura e installazione di due Sistemi ICP/MS per i Laboratori di Portoscuso e Sassari. CIG BDOSE64A2A, per le motivazioni di fatto e di diritto specificate in premessa

ART.2 di dare atto che il presente provvedimento non arreca danno all'amministrazione né ai potenziali concorrenti anche in perfetta applicazione della prassi consolidata di facoltà concessa alla Pubblica Amministrazione dell'esercizio di autotutela;

ART.3 di dare mandato al Provveditorato affinché disponga la pubblicazione del presente atto nella sezione bandi di gara del sito istituzionale dell'ARPAS e sulla piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla procedura de quo;

ART.4 di autorizzare la predisposizione della documentazione necessaria, per l'indizione, di una nuova procedura di gara, in linea con le mutate esigenze di cui in premessa;

ART.5 Di rimodulazione a zero gli impegni già assunti con determinazione a contrarre n. 1714 del 27/08/2026:

- impegno n. 3260000760- Euro **102.129,54** a valere sul capitolo di spesa **SC03.2010** (Acq.attr.app.str.tc.) Missione 13, Programma 7, titolo 2, del Bilancio di previsione 2026-2028, esercizio 2026;

• **impegno n.3260000761** Euro **217.974,16** a valere sul capitolo di spesa **SC03.2052** (Acq.att.str.DGR38/27) Missione 13, Programma 7, titolo 2 del Bilancio di previsione2026-2028, esercizio 2026;

La Direttrice del Servizio

La presente determinazione è inviata, per gli adempimenti di competenza, ai Servizi Finaziari

La presente determinazione è inviata, per i rispettivi adempimenti di competenza, al Servizio Provveditorato ed Economato e alla RUP.

La presente Determinazione è trasmessa al servizio Supporti direzionali per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on line del sito web Istituzionale dell'ARPAS.

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Impegno	Posizione Impegno	Data Scadenza	Capitolo	Centro di Responsabilità	Importo Totale Adeguamento	Segno Adeguamento	Motivazione	Descrizione Fornitore	Causale
3260000760	001	27/08/2026	SC03.2010	00.01.01.00	102.129,54	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	REVOCA GARA ICP MS
3260000761	001	27/08/2026	SC03.2052	00.01.01.00	217.974,16	-	02-RIMODULAZIONE VALORE	FORNITORE GENERICO	REVOCA GARA ICP MS

Riassunto dei dati finanziari

	SC03.2010	SC03.2052	TOTALE
2026	-102.129,54	-217.974,16	-320.103,70
TOTALE	-102.129,54	-217.974,16	-320.103,70

Istruttore Pratica:

Erika Pitzalis

Firmato digitalmente da
EMANUELA VENTURINI
20/10/2026 11:42:24